



Algemene Voorwaarden

Aanneming van werk

Creditline B.V.

Torenlaan 5B, Bussum
KvK 59683198 · BTW NL853603108B01
info@aanenuitbouw.nl · +31 646 150 160

Artikel 1. Definities

- 1.1.** In deze algemene voorwaarden worden de met een beginhoofdletter geschreven begrippen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
- Bedrijf:** De rechtspersoon of natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf;
 - Consument:** De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf;
 - Creditline:** De gebruiker van deze algemene voorwaarden: Creditline B.V. gevestigd aan Torenlaan 5B te Bussum, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 59683198;
 - Locatie:** De locatie waar Creditline in opdracht van de Opdrachtgever werkzaamheden uitvoert of dient uit te voeren;
 - Opdrachtgever:** De natuurlijke persoon of de rechtspersoon die met Creditline een Overeenkomst is aangegaan of wenst aan te gaan;
 - Opgeleverde:** De werkzaamheden die Creditline aan de Opdrachtgever heeft opgeleverd;
 - Overeenkomst:** De overeenkomst tussen Creditline en de Opdrachtgever tot de aanneming van werk, zoals, maar zeker niet beperkt tot, montage-, demontage- en afwerkwerkzaamheden;
 - Schriftelijk:** Schriftelijk, via de e-mail of middels een ander elektronisch bericht, zoals een WhatsApp bericht;
 - Werkzaamheden:** De werkzaamheden van Creditline in het kader van de Overeenkomst.
- 1.2.** Tenzij uit de context anders blijkt, verwijzen gedefinieerde begrippen in het enkelvoud tevens naar het meervoud.

Artikel 2. Algemeen

- 2.1.** Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes m.b.t. de aanneming van werk van Creditline, op alle Overeenkomsten tussen Creditline en de Opdrachtgever en op alle overige rechtshandelingen tussen Creditline en de Opdrachtgever die betrekking hebben op de aanneming van werk.
- 2.2.** Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk Schriftelijk met Creditline zijn overeengekomen.
- 2.3.** De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever zijnde een Bedrijf wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
- 2.4.** Indien, in afwijking van het gestelde in artikel 2.3, op de Overeenkomst tevens de inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever van toepassing zijn en in de inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever en in deze algemene voorwaarden van Creditline een afwijkende of tegenstrijdige bepaling staat, dan prevaleert de bepaling opgenomen in deze algemene voorwaarden van Creditline.
- 2.5.** Indien deze algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een Overeenkomst, dan wordt de Opdrachtgever geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op nadien tot stand gekomen Overeenkomsten.
- 2.6.** Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Creditline vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
- 2.7.** Indien Creditline niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, dan betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn of dat Creditline in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.
- 2.8.** Creditline heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en de nieuwe algemene voorwaarden op de bestaande Overeenkomst met de Opdrachtgever zijnde een Bedrijf van toepassing te verklaren. De Opdrachtgever zijnde een Bedrijf wordt ruim van te voren Schriftelijk van de gewijzigde algemene voorwaarden in kennis gesteld en van de datum van inwerkingtreding van de nieuwe algemene voorwaarden.

Artikel 3. Offertes

- 3.1.** Iedere offerte van Creditline is vrijblijvend, ook indien de offerte geldig is voor een bepaalde periode.
- 3.2.** De offerte is geldig gedurende 7 kalenderdagen na de offertedatum. Indien de Opdrachtgever akkoord gaat met de offerte na de vervaldatum van de offerte en de prijzen zijn gewijzigd, dan stuurt Creditline de Opdrachtgever een nieuwe offerte.
- 3.3.** De Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Creditline opgegeven eisen en specificaties en andere gegevens waarop Creditline zijn offerte baseert. Indien blijkt dat de door de Opdrachtgever opgegeven eisen en/of specificaties en/of andere gegevens onjuist of niet volledig zijn, dan kan dat tot extra kosten leiden die aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
- 3.4.** Kennelijke vergissingen of fouten, zoals schrijffouten, in e-mailberichten of offertes binden Creditline niet.
- 3.5.** Offertes en prijzen gelden niet automatisch voor toekomstige Overeenkomsten.
- 3.6.** Een samengestelde prijsopgave verplicht Creditline niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
- 3.7.** Voorbeelden of afbeeldingen van werkzaamheden die Creditline heeft opgeleverd, zijn slechts ter indicatie en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 4. Totstandkoming van de Overeenkomst

- 4.1.** De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Opdrachtgever de offerte binnen de geldigheidsperiode van de offerte heeft ondertekend en aan Creditline heeft geretourneerd dan wel op het moment dat de Opdrachtgever binnen de geldigheidsperiode van de offerte uitdrukkelijk Schriftelijk aan Creditline kenbaar heeft gemaakt dat de Opdrachtgever akkoord gaat met de offerte.

Artikel 5. Annulering

- 5.1.** Indien de Opdrachtgever de Overeenkomst annuleert voordat werkzaamheden zijn aangevangen of maatwerk elementen zijn besteld, dan worden annuleringskosten aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De annuleringskosten bedragen 20% van de aanneemsom met een minimum van € 500,- incl. btw.
- 5.2.** Annulering dient Schriftelijk te geschieden.

Artikel 6. Uitvoering van de Overeenkomst

- 6.1.** Creditline zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
- 6.2.** De Werkzaamheden die vallen onder de Overeenkomst staan duidelijk in de offerte.
- 6.3.** Creditline heeft het recht bij de uitvoering van de Overeenkomst, zonder kennisgeving aan de Opdrachtgever, derden in te schakelen, goederen van derden te betrekken, diensten van derden af te nemen en de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten verrichten.
- 6.4.** Creditline is nimmer verantwoordelijk voor de conditie of kwaliteit van bestaand werk waaraan of waarop Werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden of zijn uitgevoerd. Bij de Opdrachtgever zijnde een Bedrijf wordt de toepasselijkheid van artikel 7:754 lid 1 en 2 BW (Burgerlijk Wetboek) uitgesloten.

Artikel 7. Planning, uitvoeringstermijn en oplevering

- 7.1.** De Werkzaamheden worden in overleg met de Opdrachtgever ingepland nadat Creditline de aanbeting van de Opdrachtgever heeft ontvangen.
- 7.2.** Het is mogelijk dat Creditline dient af te wijken van de planning indien andere werkzaamheden uitlopen of spoed betrachten. Creditline stelt de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk in kennis van afwijkingen in de planning.
- 7.3.** Opgave van een uitvoeringstermijn geschiedt altijd bij benadering. Een vermelde uitvoeringstermijn kan nimmer worden aangemerkt als een fatale termijn.
- 7.4.** In het geval dat een met de Opdrachtgever overeengekomen uitvoeringstermijn wordt overschreden ten gevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten de macht van Creditline ligt en niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 14, dan wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij ten gevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden.
- 7.5.** Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, dan kan het tijdstip van oplevering daardoor worden beïnvloed.
- 7.6.** Indien de Werkzaamheden gereed zijn, dan stelt Creditline de Opdrachtgever daarvan in kennis en zullen partijen gezamenlijk de Werkzaamheden inspecteren. Indien de voltooide Werkzaamheden niet in overeenstemming zijn met hetgeen partijen omtrent de Werkzaamheden zijn overeengekomen, dan dient de Opdrachtgever dit tijdens de gezamenlijke inspectie aan Creditline te melden.
- 7.7.** Het opleverdossier zoals omschreven in artikel 7:757a BW is niet van toepassing. Aan de Opdrachtgever wordt bij de oplevering geen opleverdossier verstrekt. Deze afspraak staat tevens duidelijk in de offerte.
- 7.8.** Indien de Opdrachtgever:
- Niet meewerkt aan de inspectie omschreven in artikel 7.6; of
 - Niet tijdens de inspectie aan Creditline meldt dat de Werkzaamheden niet zijn zoals overeengekomen; of
 - De Werkzaamheden in gebruik heeft genomen, dan wordt de Opdrachtgever geacht de Werkzaamheden te hebben aanvaard. Deze aanvaarding betekent dat de voltooide Werkzaamheden in overeenstemming zijn met hetgeen partijen zijn overeengekomen en dat de Opdrachtgever geen aanspraak kan maken op kosteloze uitvoering van extra werkzaamheden, tenzij de Opdrachtgever een Consument is en de Opdrachtgever terecht een beroep doet op artikel 7:758 lid 4 BW. Indien de Opdrachtgever een Bedrijf is, dan wordt de toepasselijkheid van artikel 7:758 lid 4 BW uitdrukkelijk uitgesloten. Deze afspraak komen Creditline en de Opdrachtgever zijnde een Bedrijf in de Overeenkomst overeen.
- 7.9.** Na de (stilzwijgende) aanvaarding van de Werkzaamheden worden de Werkzaamheden als opgeleverd beschouwd en wordt de eindfactuur naar de Opdrachtgever gestuurd. Indien de Opdrachtgever na de oplevering extra werkzaamheden aan het Opgeleverde uitgevoerd wenst te hebben, dan worden de kosten voor deze extra werkzaamheden aan de Opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 8. Verplichtingen van de Opdrachtgever

- 8.1.** De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Creditline aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Creditline worden verstrekt.
- 8.2.** Indien de door de Opdrachtgever aangeleverde gegevens onvolledig en/of onjuist zijn, dan komt dit volledig voor rekening en risico van de Opdrachtgever.
- 8.3.** De Opdrachtgever is gehouden Creditline onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst van belang kunnen zijn.
- 8.4.** De Opdrachtgever dient er tijdig voor zorg te dragen dat:
- De Locatie op het overeengekomen tijdstip toegankelijk is voor Creditline;
 - De Locatie vrij is van obstakels;
 - Creditline voldoende ruimte heeft om de Werkzaamheden uit te voeren;
 - Zaken die tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden beschadigd kunnen raken verwijderd zijn of, indien verwijdering niet mogelijk of wenselijk is, deugdelijk zijn afgedekt;
 - Creditline beschikt over alle gegevens over de Locatie die voor Creditline relevant zijn of kunnen zijn i.v.m. het uitvoeren van de Werkzaamheden;
 - Creditline op de Locatie de Werkzaamheden ongestoord kan uitvoeren;
 - Op de Locatie voldoende gelegenheid is voor aanvoer, opslag en/of afvoer van materialen en hulpmiddelen;
 - De Locatie beschikt over aansluitingsmogelijkheden voor elektrische machines;
 - Indien asbest op de Locatie aanwezig is, Creditline daarvan onverwijld na de totstandkoming van de Overeenkomst Schriftelijk in kennis wordt gesteld. (Voor de gevolgen van het niet nakomen van deze verplichting, zie artikel 8.5.)
- 8.5.** Indien de Opdrachtgever niet aan Creditline kenbaar heeft gemaakt dat op de Locatie asbest aanwezig is en Creditline tijdens de Werkzaamheden constateert dat op de Locatie asbest aanwezig is, dan is de Opdrachtgever zonder sommatie of ingebrekestelling per direct een boete verschuldigd aan Creditline ter compensatie voor het gezondheidsrisico dat Creditline loopt door de aanwezigheid van asbest. Deze boete bedraagt € 2.500,- excl. btw (= € 3.025 incl. btw), onverminderd de bevoegdheid van Creditline om, indien de werkelijk geleden schade door het niet tijdig melden van de Opdrachtgever van de aanwezigheid van asbest hoger is dan de boete genoemd in dit artikel, de werkelijk geleden schade van de Opdrachtgever te vorderen.
- 8.6.** Indien tijdens de werkzaamheden asbest of vervuilde grond wordt geconstateerd, dan legt Creditline direct de Werkzaamheden stil. Alle gevolgen van deze stillegging en van het aanwezig zijn van asbest of van vervuilde grond zijn volledig voor de Opdrachtgever.
- 8.7.** De Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het verwijderen van verduisteringen voor de ramen voorafgaand aan de Werkzaamheden.
- 8.8.** Indien Creditline op het afgesproken tijdstip niet de toegang wordt verleend tot de Locatie om de Werkzaamheden uit te voeren, dan heeft Creditline het recht de extra kosten die hij daardoor moet maken, zoals arbeidstijd en voorrijkosten, aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
- 8.9.** De Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van toestemmingen en/of vergunningen, waaronder een omgevingsvergunning, die benodigd zijn i.v.m. het uitvoeren van de Werkzaamheden en voor, voor zover vereist, het tijdig doen van de melding van de bouwactiviteit bij de gemeente (minimaal 4 weken voor de start van de Werkzaamheden) en verstrekken van het dossier bevoegd gezag aan de gemeente. Indien het inschakelen van een kwaliteitsborger is vereist, dan is het de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever voor eigen rekening daarvoor zorg te dragen. Creditline treedt niet op als gemachtigde van de Opdrachtgever.
- 8.10.** Indien de Locatie niet over de eigenschappen beschikt die de Opdrachtgever aan Creditline kenbaar heeft gemaakt, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade die Creditline daardoor lijdt.
- 8.12.** Indien derden, zoals de bureaus van de Opdrachtgever, overlast zouden kunnen ondervinden aan de Werkzaamheden, dan is het de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever deze derde tijdig ervan in kennis te stellen dat de Werkzaamheden tot overlast zouden kunnen leiden.
- 8.13.** Voor zover de Opdrachtgever in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst zich verbonden heeft tot de levering van bepaalde materialen, het (laten) verrichten van bepaalde werkzaamheden en/of het ter beschikking stellen van hulpmiddelen en/of overige zaken, dan is de Opdrachtgever verantwoordelijk voor het tijdig en correct leveren, (laten) uitvoeren en/of ter beschikking stellen. Indien dit niet tijdig geschiedt en/of indien de geleverde of ter beschikking gestelde zaken gebreken bevatten of niet voldoen aan de overeengekomen specificaties, dan is de Opdrachtgever verantwoordelijk voor de gevolgen.
- 8.14.** Het is de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever dat bestaand werk waaraan of waarop Werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden geen gebreken bevat en geschikt is voor de Werkzaamheden.
- 8.15.** Indien Creditline als onderaannemer werkzaamheden voor de Opdrachtgever zijnde een Bedrijf uitvoert, dan dient de Opdrachtgever gedurende de uitvoering van de Werkzaamheden een CAR-verzekering te hebben afgesloten waarin o.a. de Locatie, de Werkzaamheden van Creditline, de medewerkers van Creditline en de gereedschappen en hulpmiddelen van Creditline meeverzekerd zijn. Op verzoek van Creditline dient de Opdrachtgever een bewijs van deze verzekering aan Creditline te verstrekken.

- 8.16.** De Opdrachtgever vrijwaart Creditline voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan een ander dan Creditline toerekenbaar is.
- 8.17.** Indien er sprake is van wijzigingen in wet- of regelgeving na de totstandkoming van de Overeenkomst, dan zijn de gevolgen daarvan voor rekening en risico van de Opdrachtgever. Creditline heeft het recht de eventuele extra kosten die daaruit voortvloeien aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
- 8.18.** Indien de Opdrachtgever zijn verplichtingen jegens Creditline of die voortvloeien uit de Overeenkomst, deze algemene voorwaarden of wet- of regelgeving niet, niet tijdig of niet volledig nakomt of indien de Opdrachtgever onrechtmatig jegens Creditline handelt, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade die Creditline daardoor lijdt, waaronder omzetverlies, en is Creditline gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. Creditline is nimmer aansprakelijk voor de eventuele schade die de Opdrachtgever door een dergelijke opschorting lijdt.
- 8.19.** Ingeval 2 of meer Opdrachtgevers gezamenlijk een opdracht hebben verleend aan Creditline, dan zijn die Opdrachtgevers hoofdelijk verbonden voor het nakomen van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst en in het bijzonder de betaling van de aan Creditline verschuldigde bedragen i.v.m. de uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 9. Aaneemsom, meerwerk en extra kosten

- 9.1.** Voor de uitvoering van de Werkzaamheden komen Creditline en de Opdrachtgever een vaste aaneemsom overeen.
- 9.2.** De overeengekomen aaneemsom is inclusief btw.
- 9.3.** In de offerte staan duidelijk de werkzaamheden en kostenposten die niet onder de aaneemsom vallen.
- 9.4.** Indien werkzaamheden in opdracht van de Opdrachtgever worden uitgevoerd die niet onder de aaneemsom vallen, dan worden die werkzaamheden naast de aaneemsom apart aan de Opdrachtgever in rekening gebracht.
- 9.5.** Indien kosten worden gemaakt die niet onder de aaneemsom vallen, dan worden deze kosten naast de aaneemsom apart aan de Opdrachtgever in rekening gebracht.
- 9.6.** Naast de werkzaamheden en kostenposten omschreven in artikel 9.4 resp. artikel 9.5 heeft Creditline het recht extra kosten aan de Opdrachtgever in rekening te brengen indien:
- De Overeenkomst op verzoek van de Opdrachtgever wordt uitgebreid of gewijzigd;
 - Er sprake is van wachttijden en oponthoud veroorzaakt door het niet voldoen van de Opdrachtgever aan zijn verplichtingen dan wel veroorzaakt door derden die zijn ingeschakeld door de Opdrachtgever;
 - Er sprake is van onvoorziene omstandigheden die leiden tot extra kosten en/of extra werkzaamheden voor Creditline;
 - Creditline extra werkzaamheden dient uit te voeren doordat de Opdrachtgever niet heeft voldaan aan zijn verplichtingen zoals omschreven in artikel 8.
- 9.7.** Indien er sprake is van door de Opdrachtgever gewenste extra of gewijzigde werkzaamheden die leiden tot extra kosten, dan stelt Creditline voorafgaand aan de uitvoering van de extra of gewijzigde werkzaamheden de Opdrachtgever in kennis van de extra kosten, tenzij de Opdrachtgever de noodzaak van de prijsverhoging uit zichzelf had moeten begrijpen.

Artikel 10. Garantie

- 10.1.** Op het Opgeleverde wordt de garantie verleend zoals onderaan dit document is omschreven in de garantievoorwaarden.

Artikel 11. Betaling

- 11.1.** De Opdrachtgever dient een aanbetaling te voldoen. De hoogte van de aanbetaling is in de offerte opgenomen.
- 11.2.** Meerwerk en/of kostenposten die niet in de aaneemsom zitten inbegrepen dienen direct na de verlening van de opdracht tot het meerwerk resp. nadat de kosten zijn gemaakt aan Creditline betaald te worden.
- 11.3.** Creditline stuurt de factuur via de e-mail.
- 11.4.** De betaling dient te geschieden middels bankoverschrijving.
- 11.5.** Betaling dient zonder opschorting of verrekening te geschieden.
- 11.6.** Indien de Opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, dan stuurt Creditline een betalingsherinnering via de e-mail en heeft Creditline het recht de uitvoering van de Werkzaamheden op te schorten totdat alle opeisbare bedragen voldaan zijn. Creditline is niet aansprakelijk voor enige schade die de Opdrachtgever door de opschorting lijdt.
- 11.7.** De Opdrachtgever zijnde een Bedrijf is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als een gehele maand wordt gerekend. De Opdrachtgever zijnde een Consument is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag de wettelijke rente voor consumententransacties verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten worden bij de Opdrachtgever zijnde een Bedrijf vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 150,-. Bij de Opdrachtgever zijnde een Consument worden de buitengerechtelijke incassokosten vastgesteld overeenkomstig de Wet Incassokosten.
- 11.8.** In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Opdrachtgever zijn de vorderingen van Creditline op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
- 11.9.** Iedere betaling door de Opdrachtgever strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door de Opdrachtgever tot voldoening van de openstaande hoofdsom.

Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud

- 12.1.** Alle geleverde en nog te leveren producten blijven uitsluitend eigendom van Creditline, totdat de Opdrachtgever alle vorderingen genoemd in artikel 3:92 lid 2 BW volledig heeft betaald.
- 12.2.** Creditline heeft het recht de producten te allen tijde te (doen) inspecteren. De Opdrachtgever verplicht zich aan voormelde inspectie zijn medewerking te verlenen, zolang de Opdrachtgever niet volledig aan de betalingsverplichtingen heeft voldaan.
- 12.3.** Zolang de eigendom van de producten niet op de Opdrachtgever is overgegaan, mag de Opdrachtgever de producten niet verpanden, aan derden enig ander recht daarop verlenen of buiten zijn normale bedrijfsuitoefening doorverkopen.
- 12.4.** De Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Creditline veilig te stellen.
- 12.5.** Indien de Opdrachtgever zijn verplichtingen jegens Creditline niet of niet volledig nakomt en in geval van ontbinding van de Overeenkomst, uit welke hoofde dan ook, dan is Creditline gerechtigd alle producten, waarop het eigendomsvoorbehoud rust, zonder voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst terug te nemen, onverminderd het recht van Creditline op volledige schadevergoeding.
- 12.6.** De Opdrachtgever dient zijn volledige medewerking te verlenen indien Creditline een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud en dient Creditline of een door Creditline ingeschakelde derde toegang te verlenen tot de locatie(s) waar de producten zich bevinden.
- 12.7.** Alle kosten die Creditline maakt om de producten op te eisen en terug te nemen komen voor rekening van de Opdrachtgever.
- 12.8.** Indien de Opdrachtgever weet of het vermoeden heeft dat hij in betalingsmoeilijkheden komt, dan dient de Opdrachtgever Creditline daarvan in kennis te stellen. Bij beslag, surseance van betaling of faillissement zal de Opdrachtgever onmiddellijk Creditline daarvan op de hoogte stellen en de beslag leggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator erop wijzen dat de producten eigendom zijn van Creditline.
- 12.9.** Creditline is niet aansprakelijk voor enige schade, zoals omzetverlies en reputatieschade, die de Opdrachtgever lijdt doordat Creditline een beroep doet op dit eigendomsvoorbehoud en de geleverde producten terugneemt.

12.10. De in dit artikel genoemde bepalingen laten de overige aan Creditline toekomende rechten onverlet.

Artikel 13. Aansprakelijkheid en verjaring

13.1. Creditline kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:

- a.** Een gebeurtenis die in feite buiten zijn macht ligt en aldus niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 14;
- b.** Enige daad of nalatigheid van de Opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de Opdrachtgever te werk zijn gesteld.

13.2. Creditline is nimmer aansprakelijk voor schade aan en/of verlies of vernietiging van goederen van de Opdrachtgever of van derden, veroorzaakt door verborgen omstandigheden en/of door goederen achtergelaten op de Locatie en/of doordat de Opdrachtgever goederen niet voldoende heeft afgedekt tegen beschadigingen.

13.3. De Opdrachtgever is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem aangeleverde gegevens. Creditline is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die (mede) is veroorzaakt doordat de door de Opdrachtgever aangeleverde gegevens onjuist en/of niet volledig zijn.

13.4. Creditline is niet aansprakelijk voor schade aan of veroorzaakt door verkeerd of ondeskundig gebruik van het Opgeleverde of door verkeerd en/of ondeskundig onderhoud van het Opgeleverde.

13.5. Creditline is niet aansprakelijk voor schade die de Opdrachtgever lijdt doordat een vergunning die benodigd is voor de Werkzaamheden of het Opgeleverde niet wordt verleend, wordt ingetrokken of niet (tijdig) is aangevraagd.

13.6. Indien de Opdrachtgever of een derde wijzigingen aanbrengt in het Opgeleverde, dan is iedere aansprakelijkheid van Creditline ten aanzien van een gebrek aan het Opgeleverde en eventuele (gevolg)schade uitgesloten.

13.7. Creditline is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook voortvloeiend uit of te wijten aan afwijkingen van roerende of onroerende zaken waaraan Creditline Werkzaamheden verricht.

13.8. Creditline is niet aansprakelijk voor de fouten van derden, zoals onderaannemers en hulppersonen, die worden ingeschakeld ter uitvoering van de Overeenkomst. De toepasselijkheid van artikel 6:76 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

13.9. Creditline is niet aansprakelijk voor vorderingen van derden, zoals bureaus van de Opdrachtgever, die voortvloeien uit overlast die ervaren wordt door of na afloop van de Werkzaamheden.

13.10. Aansprakelijkheid van Creditline voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste omzet, gemiste besparingen, reputatieschade, bedrijfsschade, opgelegde boetes, arbeidskosten en vertragingsschade, is uitgesloten.

13.11. Indien Creditline aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade of indien een bovengenoemde aansprakelijkheidsbeperking rechtens niet is toegestaan, dan is de aansprakelijkheid van Creditline beperkt, voor zover dat niet in strijd is met enige dwingendrechtelijke wetsbepaling, tot maximaal éénmaal de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid van Creditline is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

13.12. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het tijdig nemen van schadebeperkende maatregelen.

13.13. De Opdrachtgever vrijwaart Creditline voor vorderingen die derden tegen Creditline instellen ter zake van voorvallen, daden of nalatigheden, waarvoor Creditline niet aansprakelijk is ingevolge het voorgaande. De Opdrachtgever is gehouden Creditline op eerste verzoek schadeloos te stellen voor alle kosten en schades die voor Creditline mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van een door een derde tegen hem ingestelde vordering als bedoeld in dit lid.

13.14. Iedere vordering tot schadevergoeding vervalt bij de Opdrachtgever zijnde een Bedrijf door verloop van 6 maanden na de uitvoering van de Overeenkomst. Iedere vordering tot schadevergoeding vervalt bij de Opdrachtgever zijnde een Consument door verloop van 1 jaar na de aanvang van de dag, volgende op die waarop de Opdrachtgever met de schade bekend is geworden.

Artikel 14. Overmacht

14.1. Creditline is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Onder overmacht dient o.a. te worden verstaan: transportmoeilijkheden; staking; diefstal; bedrijfsstoring; blokkades; boycot; extreme of hevige weersomstandigheden; natuurrampen; overstromingen; oproeren, rellen, terrorisme, oorlogen of oorlogsgevaaren; brand; ex- en importbelemmeringen; grondstof tekorten of tekorten op de markt van overige zaken; stroomstoring; epidemieën; pandemie; quarantaineplicht; autopech; overheidsmaatregelen; ziekte of persoonlijke (familie)omstandigheden van de natuurlijke persoon die namens Creditline de Overeenkomst uitvoert of dient uit te voeren; wijzigingen in wet- of regelgeving.

14.2. Onder overmacht wordt mede verstaan een tekortkoming van een door Creditline ingeschakelde derde partij.

14.3. Creditline is niet aansprakelijk voor vertraging in de Werkzaamheden die is ontstaan door een overmachtssituatie.

14.4. Creditline heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Creditline zijn verbintenis had moeten nakomen.

14.5. In het geval dat Creditline door overmacht wordt verhinderd de Werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te voeren, dan heeft Creditline het recht om zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de Werkzaamheden op te schorten of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zulks naar zijn keuze, zonder dat Creditline gehouden is om enige door de Opdrachtgever geleden schade te vergoeden.

14.6. In het geval dat Creditline ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk aan zijn verplichtingen jegens de Opdrachtgever die voortvloeien uit de Overeenkomst heeft voldaan en ten behoeve van de Opdrachtgever gedeeltelijk Werkzaamheden heeft verricht, dan is Creditline gerechtigd om deze Werkzaamheden te factureren.

Artikel 15. Opschorting en ontbinding

15.1. Creditline is gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder schadevergoeding verschuldigd te zijn op te schorten indien:

- a.** Creditline bij het uitvoeren van de Werkzaamheden wordt of dreigt te worden blootgesteld aan een gevaarlijke situatie;
- b.** De omstandigheden waarin de Werkzaamheden op de Locatie dienen te worden uitgevoerd niet voldoen aan de daaraan door de wet gestelde eisen;
- c.** Creditline weet of het vermoeden heeft dat asbest op de Locatie aanwezig is en de Opdrachtgever Creditline daarvan niet tijdig in kennis heeft gesteld;
- d.** Na het sluiten van de Overeenkomst Creditline ter kennis is gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever zijn (betalings)verplichtingen jegens Creditline niet zal nakomen;
- e.** De Opdrachtgever een of meerdere van zijn (betalings)verplichtingen jegens Creditline niet is nagekomen.

15.2. Creditline is bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt en de Opdrachtgever geen gehoor heeft gegeven aan een gestuurde ingebrekestelling. Indien nakoming blijvend onmogelijk is, dan kan een ingebrekestelling achterwege blijven.

15.3. Voorts is Creditline bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

15.4. Creditline is bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever surseance van betaling verzoekt of deze aan de Opdrachtgever wordt verleend, ingeval de Opdrachtgever failliet wordt verklaard of een verzoek daartoe wordt ingediend, ingeval de Opdrachtgever niet in staat is aan zijn schulden te voldoen, onder curatele wordt gesteld of ingeval een bewindvoerder wordt benoemd.

15.5. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, dan zijn de vorderingen van Creditline op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Creditline de nakoming van de

verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en Overeenkomst.

15.6. Creditline behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 16. Geheimhouding

- 16.1.** Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.
- 16.2.** Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak Creditline gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derde te verstrekken en Creditline zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Creditline niet gehouden tot schadevergoeding.

Artikel 17. Vervaltermijn

- 17.1.** Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten van de Opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens Creditline in ieder geval na 1 jaar na het moment waarop de Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten. Voor zover van een wettelijke verjarings- of vervaltermijn niet ten nadele van de Opdrachtgever zijnde een Consument kan worden afgeweken, geldt de betreffende wettelijke verjarings- of vervaltermijn.

Artikel 18. Beeldmateriaal

- 18.1** Creditline is bevoegd beeldmateriaal van de Werkzaamheden en van het Opgeleverde te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie, bijvoorbeeld door het plaatsen van een foto of video van de Werkzaamheden of van het Opgeleverde op zijn website.

Artikel 19. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

- 19.1.** Op deze algemene voorwaarden, op alle offertes van Creditline en op alle Overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
- 19.2.** Geschillen tussen Creditline en de Opdrachtgever zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Creditline gevestigd is. De Opdrachtgever zijnde een Consument heeft 1 maand de tijd nadat Creditline zich Schriftelijk jegens de Opdrachtgever op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

GARANTIEVOORWAARDEN

Artikel 20. Garantie

- 20.1.** Op het Opgeleverde wordt een garantie verleend van 12 maanden op de montage.
- 20.2.** De garantie komt de Opdrachtgever zijnde een Consument toe onverminderd alle rechten en vorderingen die de wet de Opdrachtgever zijnde een Consument toekent.
- 20.3.** De garantie heeft enkel betrekking op de Werkzaamheden van Creditline en niet op de producten die door Creditline gemonteerd zijn. Indien op een bepaald geleverd product een fabrieksgarantie wordt verleend, dan worden de garantievoorwaarden daarvan in een pdf-bestand aan de Opdrachtgever verstrekt.
- 20.4.** De garantieperiode start op het moment van oplevering.
- 20.5.** De garantie is niet overdraagbaar.
- 20.6.** Het uitvoeren van herstelwerkzaamheden in het kader van de garantie verlengt de garantieperiode niet.

Artikel 21. Beroep op de garantie

- 21.1.** Indien de Opdrachtgever gedurende de garantieperiode een beroep wenst te doen op de garantie, dan dient de Opdrachtgever Creditline zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen van het gebrek waarop de garantieclaim betrekking heeft.
- 21.2.** Bij een beroep op de garantie dient de Opdrachtgever duidelijk aan Creditline het gebrek kenbaar te maken.

Artikel 22. Afhandelen van de garantieclaim

- 22.1.** Nadat de Opdrachtgever een beroep heeft gedaan op de garantie, dient de Opdrachtgever Creditline de mogelijkheid te geven de garantieclaim te onderzoeken. Creditline kan van de Opdrachtgever verlangen dat de Opdrachtgever foto's van het gebrek naar Creditline stuurt en/of dat de Opdrachtgever Creditline toegang verleent tot de Locatie voor het onderzoeken van de garantieclaim.
- 22.2.** Het feit dat de garantieclaim wordt onderzocht betekent niet dat de garantieclaim wordt geaccepteerd.
- 22.3.** Indien Creditline de garantieclaim accepteert, dan worden herstelwerkzaamheden uitgevoerd.
- 22.4.** Voor het uitvoeren van herstelwerkzaamheden wordt een afspraak met de Opdrachtgever gemaakt.

Artikel 23. Situaties die niet onder de garantie vallen

- 23.1.** De garantieclaim wordt afgewezen indien tijdens het onderzoeken de garantieclaim blijkt dat:
 - a.** Gebreken het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik;
 - b.** Zonder voorafgaande toestemming van Creditline door de Opdrachtgever en/of een derde werkzaamheden en/of wijzigingen en/of reparaties aan het Opgeleverde zijn uitgevoerd;
 - c.** Onderhoudsvoorschriften niet zijn nageleefd;
 - d.** Schade aan het Opgeleverde ontstaan is door van buitenkomende omstandigheden, zoals: brand, natuurrampen, ontploffingen, vernieling, rook, schoonmaakmiddelen, vuilophoping, aardverschuivingen, overstromingen en vocht;
 - e.** Gebreken het gevolg zijn van componenten en/of producten die niet door Creditline zijn geleverd of van werkzaamheden die niet door Creditline zijn uitgevoerd.
- 23.2.** Indien tijdens het onderzoeken van de garantieclaim blijkt dat de Opdrachtgever geen beroep op de garantie toekomt, dan wordt dat zo spoedig mogelijk aan de Opdrachtgever kenbaar gemaakt.
- 23.3.** De Opdrachtgever dient Creditline de mogelijkheid te geven herstelwerkzaamheden in het kader van de garantie uit te voeren. Indien de Opdrachtgever Creditline deze mogelijkheid niet heeft gegeven en door een derde herstelwerkzaamheden heeft laten uitvoeren, dan worden de kosten daarvan niet door Creditline vergoed.

Artikel 24. Werkzaamheden die buiten de garantie vallen

- 24.1.** Indien Creditline (herstel)werkzaamheden aan het Opgeleverde uitvoert die buiten de garantie vallen, zoals o.a. het verhelpen van gebreken of schades die het gevolg zijn van omstandigheden zoals omschreven in artikel 23.1 of het verhelpen van gebreken na het verstrijken van de garantieperiode, dan worden alle kosten van deze (herstel)werkzaamheden aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. Alvorens deze (herstel)werkzaamheden worden uitgevoerd zal een offerte voor deze werkzaamheden naar de Opdrachtgever worden gestuurd of wordt de Opdrachtgever op enige andere wijze in kennis gesteld van de kosten voor de (herstel)werkzaamheden.